

1502472-86.2018.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... conhecimento que o local é ponto de tráfico de entorpecente onde já foram presas diversas pessoas. Viu dois indivíduos praticando tráfico, tendo visualizado o momento em que uma pessoa se aproximou a pé, comprou entorpecente e saiu. Viu também que os traficantes pegaram a droga em um buraco no muro. Logo em seguida, viu outro indivíduo se aproximar com um veículo VW Gol de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502472-86.2018.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502472-86.2018.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2109327/2018 - DEL.POL.LEME, 1230246 - DEL.POL.LEME, 6859/18/807 - DEL.POL.LEME, 2109327 - DEL.POL.LEME, 6859/18/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

AUTOR - DESCONHECIDO e outro

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

PABLO MATEUS CARVALHO foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia no dia 07 de novembro de 2018, por volta de 13h45min, na Rua Floriano Heifig, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca, guardava, para fins de tráfico, 03 (três) eppendorfs contendo cocaína, pesando um total de 0,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida, o(a) acusado(a) foi citado(a), não sendo absolvido(a) sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se o(a) acusado(a) ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu

patamar mínimo, com os consectários legais.

É o relatório. Fundamento e decido.

É caso de absolvição do réu.

João Carlos Cerbi Júnior afirmou, em síntese, que estavam pelo local dos fatos, ponto muito conhecido como de venda de drogas. Filmaram o réu vendendo drogas. Acionada outra viatura para apoio, os indivíduos conseguiram se evadir. Disse que nas imagens de fls. 15/20, inicialmente, disse que o réu estava vestido com camiseta do Barcelona (Messi), mas depois disse que o réu aparece de camiseta azul. Sabe que o acusado é bem conhecido nos meios policiais.

O policial civil Luís Fernando Coradini relatou que estava fazendo campana com viatura descaracterizada, tendo conhecimento que o local é ponto de tráfico de entorpecente onde já foram presas diversas pessoas. Viu dois indivíduos praticando tráfico, tendo visualizado o momento em que uma pessoa se aproximou a pé, comprou entorpecente e saiu. Viu também que os traficantes pegaram a droga em um buraco no muro. Logo em seguida, viu outro indivíduo se aproximar com um veículo VW Gol de cor branca e o mesmo indivíduo se aproximou do condutor, entregou entorpecente e recebeu dinheiro. Acionou apoio com vistas a abordar os indivíduos que comercializavam drogas no local e quando os demais investigadores se aproximaram, eles perceberam a aproximação e empreenderam fuga a pé. Fizeram buscas no local onde eles estavam e localizaram três eppendorfs com cocaína escondidos no muro. Toda a ação dos indivíduos foi registrada em filmagem e os frames foram juntados no relatório da investigação. Mostrou essas imagens a outros policiais, os quais disseram que o indivíduo que ali apareceu, de camiseta azul, era o réu Pablo. O réu negou a prática do tráfico. Disse que naquele local há uma lanchonete. Disse que não é ele que aparece nas imagens.

Após análise dos elementos de prova produzidos no curso da instrução, tem-se que não restou demonstrada a autoria do delito.

Isso porque, o envolvimento do acusado com o tráfico descrito na denúncia emergiria da filmagem retratada pelos policiais civis ouvidos como testemunhas. A gravação dessas filmagens, conforme informação de fl. 78 não foi armazenada por problemas de ordem técnica.

Restaram os frames do relatório de investigação de fls. 13/22.

No entanto, conforme relatado pelos policiais, o réu seria a pessoa que aparece de camiseta azul nos recortes de imagens. Ocorre que, mediante comparação visual entre o indivíduo que ali aparece e a pessoa do réu (basta ver a gravação da audiência de instrução), há evidentes diferenças que são sintomáticas e não permitem afirmar que se trata da mesma pessoa.

Veja-se que o indivíduo que está de camiseta azul nas imagens possui cor de pele mais escura que a do réu (fls. 15, 16 e 20). E, mais importante, essa pessoa, ao menos pelo que se vê das imagens, não possui tatuagens, sendo certo que o réu já as possuía à época dos fatos, conforme por ele declarado em seu interrogatório.

Considera-se também como prova relevante desse fato o depoimento do policial militar Aranha colhido nos autos do processo nº 1500361-95.2019.8.26.0318 (gravação do depoimento desse policial, 3m24s em diante), o qual afirmou que o réu já possuía as tatuagens há um bom tempo, cuja audiência foi realizada na mesma data que a dos presentes autos, logo na sequência, com participação do mesmo Promotor de Justiça e defensora do réu.

De outro lado, a identificação do acusado teria ocorrido após apresentadas as imagens a outros policiais, conforme declarado pelo Policial Civil Coradini, o que foi feito em virtude do relativo pouco tempo de trabalho do policial nesta comarca. Todavia, não se sabe quem são esses policiais e como de fato se deu esse reconhecimento fotográfico.

Assim, diante desse contexto, há séria dúvida sobre a identidade da pessoa flagrada nas imagens e, como essa milita em favor do acusado, impõe-se sua absolvição.

Ante o exposto, absolvo PABLO MATEUS CARVALHO, qualificado nos autos, de ter praticado o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Feitas as anotações e comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se.

Junte-se cópia da gravação do depoimento do policial militar Aranha, prestado nos

autos nº 1500361-95.2019.8.26.0318 a estes autos.
Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.
Publique-se e intímem-se.

Leme, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA